Wetsanalyse

Voor een werkbare uitvoering van wetgeving met ICT

MinBZK Informatiemodel
Werkversie 29 mei 2024

Deze versie:
https://minbzk.github.io/wetsanalyse/

Laatst gepubliceerde versie:
https://regels.overheid.nl/publicaties/wetsanalyse

Laatste werkversie:
https://minbzk.github.io/wetsanalyse/

Vorige versie:
https://regels.overheid.nl/publicaties/wetsanalyse/v1.0.5

Redacteurs:
Mariette Lokin (Hooghiemstra & Partners)
Steven Gort (ICTU)

Auteurs:
Frank Harmsen
John Bulles

Doe mee:
GitHub MinBZK/wetsanalyse
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf

Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons 0 Public Domain Dedication

Samenvatting

Het proefschrift van Mr Dr Mariette [LOKIN] was in 2018 het eerste proefschrift in een faculteit Rechtsgeleerdheid waarin ruim aandacht werd gevraagd voor Wetsanalyse. Het boek [WETSANALYSE] van Mr Anouschka Ausems, Dr Mr Mariette Lokin en John Bulles B Sc Wiskunde2 heeft Wetsanalyse in 2021 definitief op de kaart gezet.

In 2020 heeft het rapport Ongekend [ONRECHT] aandacht gevraagd voor een fatale zwakte in traditionele wetgeving. In januari 2021 heeft de regering een duidelijk [STATEMENT] afgegeven dat een volgende KinderOpvangToeslagAffaire absoluut voorkomen4 dient te worden. In april 2021 is het rapport [BURGERS-BETER-BESCHERMD] uitgebracht met de beroemde term ‘’wrong jungle’. Eveneens in april 2021 kwam een belangrijk advies6 uit van de Raad van State, de advieskant, met aandacht voor de samenhang tussen politiek beleid, wetgeving en wetsuitvoering. In november 2021 is het treffende advies van de 3 wijzen7 gepubliceerd, waarin de fatale zwakten in de traditionele wetgeving nader worden benoemd.

De ontwikkelaars die Wetsanalyse en Wetgeving wilden gaan baseren op exacte wetenschap werden gesterkt door de bovengenoemde publicaties in 2020 en 2021 nog meer te gaan ondernemen om wetsanalyse en wetgeving geheel te gaan baseren op exacte wetenschap. De voornaamste resultaten van de doorontwikkelingen van Wetsanalyse (WA) en het ontwikkelen van Uitvoeringsgerichte Wetgeving (UGW) in de jaren 2021 tot en met voorjaar 2024 worden in het voor u liggende leerboek ‘Het proces Wetsanalyse o.b.v. het Juridisch Referentiemodel 2.0 (JRM 2.0)’ beschreven. Dit is ook onderdeel van een meer omvattend boek Wetsanalyse en Uitvoeringsgerichte Wetgeving, Een exacte wetenschap gebaseerde benadering dat later gaat verschijnen.

Het boek is bedoeld om professionals op het gebied van politiek beleid, in het wetgevingsproces en in wetsuitvoering te helpen gebruik te kunnen maken van de doorontwikkelingen in Wetsanalyse en een nieuwe aanpak voor Uitvoeringsgerichte Wetgeving.

Het boek is ook bedoeld als leerboek Wetsanalyse en Uitvoeringsgerichte Wetgeving in het onderwijs. Er is momenteel een groot tekort aan professionals die Wetsanalyse en Uitvoeringsgerichte Wetgeving op een goede manier kunnen toepassen. Door de nieuwe generatie professionals op dit gebied hier vroegtijdig mee in contact te brengen hopen we een bijdrage te leveren aan het verminderen van het tekort.

In de jaren 2020-2024 is door een aantal professionals – in een multidisciplinair en informeel verband van wiskundigen, ingenieurs en juristen - doorontwikkeld aan Wetsanalyse door wetgeving en wetsuitvoering te analyseren en modelleren op basis van exacte wetenschap. Dat is tevens een antwoord op de oproep in het boek Wetsanalyse8 zoals in het boek gevraagd wordt op bladzijde 20:

> De aanpak van Wetsanalyse is niet ‘klaar’. Dit boek beschrijft de aanpak en toepassing in de fase waarin we ons begin 2021 bevinden. Wetsanalyse zal zich blijven vernieuwen onder invloed van ontwikkelingen in wetgeving, rechtstoepassing, technologie en door het gebruik van Wetsanalyse in de praktijk.
>
> We nodigen de lezers nadrukkelijk uit om met Wetsanalyse aan de slag te gaan en ervaringen en ideeën met ons te delen. Op die manier werken we samen aan het verfijnen en doorontwikkelen van Wetsanalyse, zoals we ook willen samenwerken in de concrete toepassing ervan: steeds multidisciplinair en stapsgewijs.

Bij een exacte wetenschap staat continue innovatie op het dagelijks menu. Ten opzichte van het boek Wetsanalyse 20219 kan de vooruitgang als volgt kort worden samengevat.

1. Het Juridische ReferentieModel (JRM) is een verbetering en uitbreiding van het Juridisch Analyseschema (JAS). Daarbij is er voor gezorgd is dat elk betekenis-dragend element in wet- en regelgeving, en eventueel aangevuld door het MDT, tot een juridisch element in het model van de wet- en regelgeving leidt. In de beschrijving van het JRM (huidige versie 2.0) zijn twee componenten opgenomen:
    - de verschillende classificaties (juridische elementen) en bij een classificatie horende eigenschappen en
    - de lijst van begripsomschrijvingen van deze classificaties of juridische elementen.
2. Er is duidelijk onderscheid gemaakt tussen betekenis (begrippen met begripsomschrijvingen) en juridische kenmerkende gegevens van een juridisch element.
3. Het JRM bevat een volledige beschrijving van juridische scenario’s. Deze juridische scenario’s zijn een hele goede hulp gebleken bij het bepalen en vasthouden van de scope van een uitwerking, als ook bij het blootleggen en eventueel toevoegen door het MDT van de juridische elementen van een stuk wet- en regelgeving.
4. In de loop van de periode 2020-2024 werd duidelijk dat er een helder onderscheid gemaakt moest worden tussen objectief (= recht zoals beschreven in wetgeving) en subjectief recht (=recht zoals de burger ervaart in wetsuitvoering). Het model van de wetgeving en het model van de wetsuitvoering en hun samenhang zijn alle drie nodig om wendbare wetsuitvoering te kunnen realiseren.
5. Er wordt nog meer nadruk gelegd op het multidisciplinaire karakter van Wetsanalyse en Uitvoeringsgericht wetgeven. Het multidisciplinaire team moet bij alle aspecten van het proces betrokken zijn en blijven, van opdrachtbeschrijving tot en met het uiteindelijke kennismodel.
6. Het voorwerp van analyse en modellering op basis van exacte wetenschap is wetgeving zoals ze traditioneel is opgeschreven op basis van Rechtsgeleerdheid10,11. Dit dient evenwel aangevuld te worden in het MDT op basis van het JRM 2.0. Soms dienen er ook correcties te worden aangebracht, op basis van het JRM 2.0, hoe wetgeving zou moeten zijn en dat te

combineren met wetsuitvoering waarbij direct met juridische scenario’s wordt gewerkt en waarbij de rechtsbeginselen structureel worden gerespecteerd.

7. Gegevensmodellering komt in mindere mate ter sprake in de 2 eerder genoemde publicaties die Wetsanalyse op de kaart hebben gezet. Het is van belang de oproep12 van Ronald Damhof te vermelden:

   > ‘…we moeten daarbij wel enorm gaan investeren in opleidingen en mensen, het vakmanschap moet weer in het licht worden gezet. En dan doel ik o.a. op kennis-, informatie, data- en regelmodellering.’

   Daarmee is gegevensmodellering terug van weggeweest.

8. Het is gebleken dat voor het modelleren van een aantal wetten en bijbehorende wetsuitvoering op basis van het JRM 2.0 de betreffende kennis kan worden uitgedrukt in de volgende vier samenhangende onderdelen

   I. begripsomschrijvingen,

   II. invulformulieren met gegevens,

   III. regels in RegelSpraak13 of in de standaard DMN (Decision Model and Notation) en

   IV. juridische scenario’s als processen.

9. Om een proces te kunnen begrijpen dient met de in het proces voorkomende regels en gegevens te kunnen begrijpen. Om een regel te kunnen begrijpen dient met de gegevens in de regel begrijpen. Om de gegevens te kunnen begrijpen dienen alle termen die in een gegeven voorkomen duidelijk te zijn of worden voorzien van een begripsomschrijving.

10. Een belangrijk bijkomend inzicht opgeleverd in de periode 2020-2024 is dat de grote meerderheid van de wetskennis gerepresenteerd kan worden door de gegevens. Ook juridische scenario’s kunnen in meerderheid gerepresenteerd worden als gegevens. Dat zal voor velen nieuw zijn.
    Uit de metingen tot nu toe gedaan is de conclusie dat meer dan 80% van wetgeving als gegevens kan worden gerepresenteerd.
    Lang is gedacht dat regels in de zin van RegelSpraak wetgeving volledig kunnen beschrijven, maar dat blijkt een misverstand. Wel bevelen we aan om regels in RegelSpraak of DMN te gebruiken voor alle afleidings- en rekenregels.

11. In hoofdstuk 4 van het boek Wetsanalyse 2021 wordt onder het kopje Uitdrukkingswijze een hulpmiddel beschreven om vast te stellen met welk soort juridische element men te doen heeft in een juridisch brondocument. Helaas ontbreekt in de inhoud van Uitdrukkingswijze het onderscheidende patroon. Tevens is de inhoud van uitdrukkingswijze te algemeen om effectief onderscheid te kunnen maken.

Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen door het TO goedgekeurde consultatieversie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Inleiding

2. JRM
2.1 Juridisch Referentiemodel
2.2 Elementen uit het JRM

3. Begrippenkader

4. Conformiteit

5. Lijst met figuren

A. Index
A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie
A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

B. Referenties
B.1 Informatieve referenties

§ 1. Inleiding

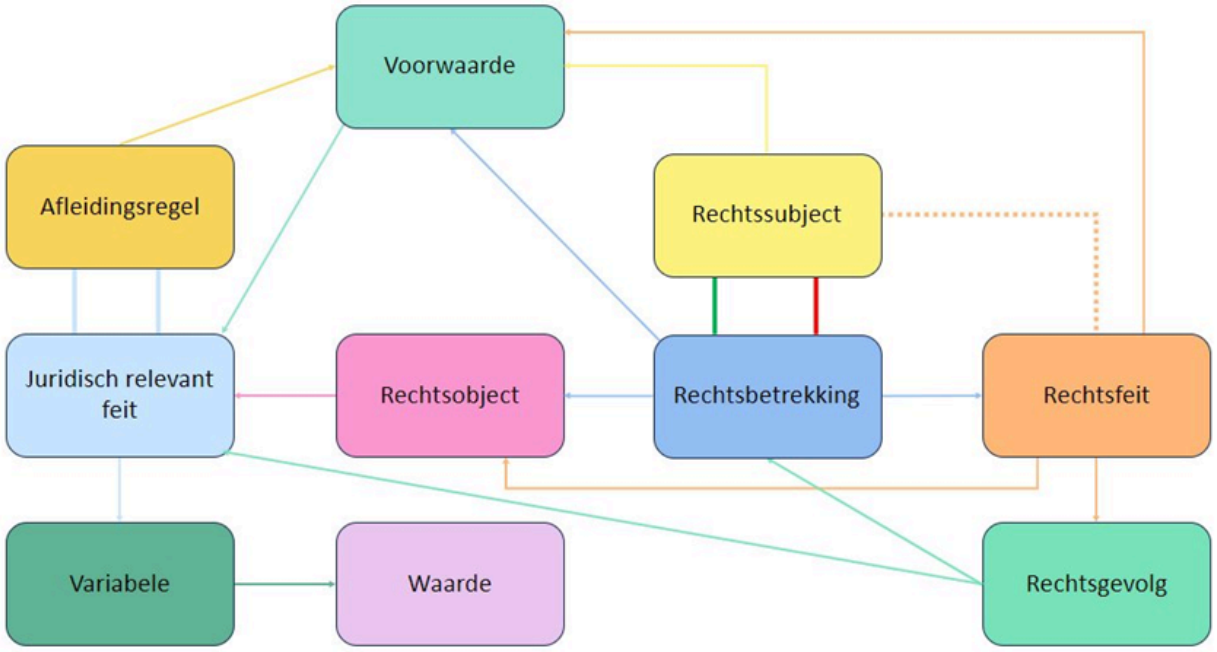
Dit onderdeel is niet normatief.

TBD

§ 2. JRM

§ 2.1 Juridisch Referentiemodel

In 2021 is het boek Wetsanalyse verschenen, waarin het juridisch analyseschema (JAS) wordt beschreven. Sindsdien zijn aan de hand van dit boek projecten bij meerdere organisaties aangevangen. Op basis van de ervaringen in deze projecten is het JAS verbeterd. De verwachting is dat we in de komende jaren bij toenemende inzet van wetsanalyse, meer feedback kunnen vergaren en zo verdere verbeteringen in het JAS kunnen bewerkstelligen. Daarnaast wordt voorzien dat het toepassingsgebied van het JAS wordt verbreed: van zuiver analyse van bestaande wetgeving, naar modellering van nieuwe of gewijzigde wetgeving. Om die reden is de term Juridisch Referentiemodel (JRM) meer op zijn plaats.



Figuur 1 Juridisch Referentiemodel

§ 2.2 Elementen uit het JRM

In onderstaande tabel zijn de omschrijvingen van alle elementen uit het juridisch analyseschema opgenomen.

1. Rechtssubject	Een rechtssubject is een drager van rechten (meer algemeen de voordeelkant-houder in een rechtsbetrekking) en/of plichten (meer algemeen de nadeelkant-houder in een rechtsbetrekking), en/of een uitvoerder van een rechtshandeling, een feitelijke handeling met rechtsgevolg of een overtreding met rechtsgevolg
2. Rechtsobject	Een rechtsobject is het voorwerp van een rechtsbetrekking of van een rechtsfeit. Een rechtsobject bestaat uit 1 of meer juridisch relevante feiten.
3. Rechtsbetrekking	Een rechtsbetrekking is een juridische relatie tussen twee rechtssubjecten, waarbij het ene rechtssubject de voordeel-kant heeft en het andere rechtssubject de nadeel-kant, betreffende het rechtsobject en onder de gespecificeerde (mogelijk samengestelde) voorwaarde. Een rechtsbetrekking heeft altijd een rechtsobject en is altijd gebonden aan een voorwaarde.
4. Rechtsfeit	Een rechtsfeit (juridische toestandsveranderaar) is een handeling door een rechtssubject of een gebeurtenis (niet door een rechtssubject veroorzaakt) die 1 of meer rechtsgevolgen heeft. Een rechtsfeit zet de verandering van een juridische toestand in gang, vandaar de veranderaar.
5. Voorwaarde	Een voorwaarde is een uitdrukking die aangeeft onder welke condities: ▪ een specialisatie van een rechtssubject geldig is; ▪ een rechtsbetrekking geldig is; ▪ een rechtsfeit geldig is of ▪ een afleidingsregel mag worden uitgevoerd. Een voorwaarde maakt gebruik van 1 of meer juridisch relevante feiten
6. Afleidingsregel	Een afleidingsregel is een voorschrift dat een of meer juridisch relevante feiten (gegevens) als invoer heeft en meestal 1 maar soms meer juridisch relevante feiten (gegevens) als uitvoer. Tijdens de uitvoering van de afleidingsregel worden de gegevens in de invoer verwerkt tot gegevens in de uitvoer.
7. Variabele	Een variabele is een plek om een waarde vast te leggen, waarbij deze waarde in de tijd kan variëren.
8. Waarde	Een waarde is een concreet gegeven (€1650, 12,4 %), bijv. de hoogte van het minimumloon in een bepaalde tijdsperiode.
9. Rechtsgevolg	Een rechtsgevolg is de verandering van een juridische toestand die ontstaat vanwege een rechtsfeit. Een rechtsgevolg is 1 of meer van de volgende 6: 1. het doen ontstaan van een rechtsbetrekking; 2. het aanpassen van een eigenschap van een rechtsbetrekking; 3. het ten einde stellen van een rechtsbetrekking; 4. het doen ontstaan van een juridisch relevant feit; 5. het aanpassen van een eigenschap van een juridisch relevant feit; 6. het ten einde stellen van een juridisch relevant feit.
10. Juridisch relevant feit	Een juridisch relevant feit is gedefinieerd als een feit dat in een voorwaarde op een rechtssubject, rechtsbetrekking, of rechtsfeit voorkomt, of in een specificatie van een rechtsobject. Of invoergegeven of uitvoergegeven van een afleidingsregel.

Figuur 2 Tabel Juridisch Referentiemodel

§ 3. Begrippenkader

TBD

4. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

5. Lijst met figuren

Figuur 1 Juridisch Referentiemodel

Figuur 2 Tabel Juridisch Referentiemodel

A. Index

A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

B. Referenties

B.1 Informatieve referenties

[BURGERS-BETER-BESCHERMD]
Prof mr dr M.B.A. van Hout, prof. dr. M.L.M. Hertogh, dr. A. Zuurmond, Burgers beter beschermd (Praktische rechtsbescherming in belastingzaken), 22 april 2021, 142 blz. Kamerstuk. URL:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/22/1rapport-burgers-beter-beschermd

[LOKIN]

Mr Dr M Lokin, Wendbaar wetgeven. Proefschrift Vu, oktober 2018, 389 blz. URL: https://hdl.handle.net/1871.1/38144f24-b2d7-4a84-83df-4f5e895b44ec

[ONRECHT]

C. van Dam, Ongekend onrecht. Verslag – Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, december 2020, 132 blz. URL: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

[STATEMENT]

Mark Rutte, Kabinetsreactie rapport 'Ongekend onrecht'. Brief aan 2e Kamer, 15-01-2021, 26 blz. URL: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021D01957&did=2021D01957

[WETSANALYSE]

Ausems A, Bulles J en Lokin M, Wetsanalyse, voor een werkbare uitvoering van wetgeving met ICT. Boom Juridische Uitgevers, juni 2021, 351 blz. URL: https://www.boom.nl/product/100-11574_Wetsanalyse

↑